

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 794/2535

นางสุรีย์พร กองประเสริฐ โจทก์
นายวิสิทธิ์ศักดิ์ เมษะมาน กับพวก จำเลย
นายวิสิทธิ์ศักดิ์ เมษะมาน ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง
บริษัทเชียงใหม่วิสิทธิ์กิจการ จำกัด ที่ 2
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 86

ความว่า จำเลยทั้งสองได้ยื่นฎีกาไว้ เนื่องจากสำนวนคดี หมายเลขดำที่ 1590/2529 คดีหมายเลขแดงที่ 3045/2530ของศาลจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพยานหลักฐานสำคัญในคดี โปรดมีคำสั่งให้เรียกสำนวนคดีดังกล่าวเข้ามาเป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ โดยนำมาผูกติดกับสำนวนนี้

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยทั้งสองพร้อมบริวารออกจาก สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 4727 และ 4730ตำบลศรีภูมิและที่ดินโฉนดเลขที่23685ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหาย ให้โจทก์เป็นเงิน 105,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง (17 เมษายน 2532)จนกว่าจำเลยทั้งสองและบริวารจะออกจากที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 50,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะ ออกจากที่ดิน ตามโฉนดเลขที่ 4727 และ 4730 ตำบล

ศรัณุมิอำเภอมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 20,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยที่ 1 จะขนย้ายทรัพย์สินและบิรวารออกจากที่ดินตามโฉนดเลขที่ 23658 ตำบลสุเทพ อำเภอมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ของโจทก์เสร็จสิ้น ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 133)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 141)

คำสั่ง

อนุญาตให้นำสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 1590/2529คดีหมายเลขแดงที่ 3045/2530 ของศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัดเชียงใหม่) มาผูกกรวมกับสำนวนคดีนี้ แจ้งให้โจทก์ทราบ

อนุญาตให้นำสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 1590/2529คดีหมายเลขแดงที่ 3045/2530 ของศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัดเชียงใหม่) มาผูกกรวมกับสำนวนคดีนี้ แจ้งให้โจทก์ทราบ

(โสภณ จันเทรมะ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ